

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7097/2537

นาย บุญ ชู พ ร ม ขำ
นาย เทียง สระ พรหม ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

การที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอพียงว่าจำเลยขายที่ดินให้โจทก์เนื้อที่ 1 ไร่ และจำเลยบุกรุกเข้าไปตัดฟันต้นกล้วยในที่ดินของโจทก์นั้นเป็นฎีกาโต้เถียงในข้อเท็จจริง เมื่อปรากฏว่าที่ดินพิพาทในขณะฟ้องราคาไร่ละ 100,000 บาท ดังนั้นราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี 2520 โจทก์ซื้อที่ดินมือเปล่าจากจำเลยเนื้อที่ 1 ไร่ ราคา 1,000 บาท แล้วครอบครองทำประโยชน์ปลูกพืชผลไม้ตลอดมา เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2532 จำเลยบุกรุกเข้าไปตัดฟันต้นกล้วย 8 กอ คิดเป็นค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 8,000 บาท และวันที่ 3 เมษายน 2533 จำเลยพร้อมบริวารเข้าไปถางหญ้าอีก อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข ขอให้ห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับที่ดินอีกต่อไป กับให้ชำระค่าเสียหายจำนวน 8,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยขายที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ ให้โจทก์ แต่เมื่อ 10 ปีเศษมาแล้ว โจทก์มาขออาศัยปลูกบ้านในที่ดินจำเลยเนื้อที่ 1 งาน โดยให้ค่าตอบแทน 1,000 บาท จำเลยไม่ได้บุกรุกเข้าไปตัดต้นกล้วย ค่าเสียหายไม่ควรเกิน 160 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทของโจทก์อีกต่อไป และให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 500 บาทแก่โจทก์

ก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกา จำเลยถึงแก่กรรมนางสาวมุกดาสระพรหม บุตร จำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12)พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปนั้น บัญญัติว่า "ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน ข้อเท็จจริง" คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยขายที่ดินให้โจทก์เนื้อที่ 1 ไร่ ตามที่ปรากฏในกรอบเส้นสีน้ำเงินในแผนที่พิพาทและจำเลยบุกรุกเข้าไปตัดฟันต้น กล้วยในที่ดินของโจทก์จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอฟังว่าจำเลยขาย ที่ดินให้โจทก์เนื้อที่ 1 ไร่ และจำเลยบุกรุกเข้าไปตัดฟันต้นกล้วยในที่ดินของโจทก์ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในข้อเท็จจริง และปรากฏจากคำเบิกความของจำเลย่ว่าที่ดิน พิพาทในขณะฟ้องราคาไร่ละ 100,000 บาทราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึง

ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติดังกล่าวที่ ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(ดุสิต เพชรปลูก-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ